

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7263/2543

นายปิติ คุณกุลวรรณันท์
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

มติของคณะกรรมการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ที่ให้โรงพยาบาล ม. จ่ายค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรคตามอัตราที่กำหนดให้แก่โจทก์นั้นเป็นเพียงการตอบข้อหา รือตามที่โรงพยาบาล ม. หรือไป มิใช่คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แม้ จำเลยจะส่งมติดังกล่าวไปให้โรงพยาบาล ม. ก็ไม่มีผลบังคับให้โรงพยาบาล ม. ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งไม่มีผลตัดสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา เต็มจำนวน หากโจทก์มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกได้ ดังนั้นมติของคณะกรรมการ แพทย์จึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการการแพทย์ตามหนังสือที่ รส.
0709/6625 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 ข้อ 2 และมีคำสั่งว่าโจทก์ในฐานะผู้ประกัน
ตนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในการรับการรักษาพยาบาลเต็มจำนวน

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ข้อแรกของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ มติคณะกรรมการการแพทย์ตามหนังสือที่ รส. 0709/6625 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 ข้อ 2 เป็นการวินิจฉัยตามข้อหารือของจำเลยในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้แก่โจทก์ และวินิจฉัยตามข้อร้องเรียนของโจทก์ซึ่งนายวสันต์เป็นผู้ร้องเรียนแทนโจทก์ไปยังจำเลย เมื่อคณะกรรมการการแพทย์มีมติดังกล่าวแล้วจำเลยได้รับเอามติดังกล่าวส่งไปให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และส่งให้แก่นายวสันต์ผู้แทนโจทก์ด้วย ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จ่ายค่าอุปกรณ์การรักษาให้แก่โจทก์ ดังนั้น มติคณะกรรมการการแพทย์ดังกล่าวจึงถือเป็นการกระทำของจำเลยที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ เป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์อันพึงมีพึงได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลจนเต็มจำนวน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ เห็นว่า มติคณะกรรมการการแพทย์ดังกล่าวเป็นการตอบข้อหารือในเรื่องการจ่ายค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้แก่โจทก์อันเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 15 (4) มิใช่คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แม้จำเลยจะส่งมติดังกล่าวไปให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก็ไม่มีผลบังคับให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปฏิบัติตาม อีกทั้งไม่มีผลตัดสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาจนเต็มจำนวนหากโจทก์มีสิทธิตามกฎหมายที่เรียกได้ ดังนั้น มติคณะกรรมการการแพทย์ตามหนังสือที่ รส. 0709/6625 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 ข้อ 2 ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาล

แรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ต่อไป

พิพากษายืน.

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ